Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) hãy soạn thảo kiến nghị gửi tới cơ quan điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.

Tình tiết bổ sung

Ngày 24/6/2005, Cơ quan điều tra quận B làm bản kết luận điều tra đề nghị truy tố Văn về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát viên cho rằng cần truy tố Văn về hai tội: tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận B đã khởi tố bổ sung đối với Văn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi ra bản cáo trạng truy tố Văn về hai tội nêu trên.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có cần đề xuất gì với cơ quan tiến hành tố tụng hay không? Nếu không thì tại sao? Nếu có, anh (chị) cần đề xuất với cơ quan nào, về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Khi gặp gỡ anh (chị), Văn cho biết Hoài Anh nợ tiền của Văn, Văn đã đòi nhiều lần nhưng Hoài Anh không trả. Văn đưa cho anh (chị) giấy nhận nợ có chữ ký của Hoài Anh, theo đó Hoài Anh vay của Văn 5.000.000 đồng và đưa cho Văn giấy đăng ký xe máy để làm tin. Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, Hoài Anh gửi đơn tới Toà án xin miễn trách nhiệm hình sự cho Văn vì "sự việc xảy ra chỉ xuất phát từ những hiểu lầm trong việc vay nợ giữa Văn và Hoài Anh".

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) sẽ sử dụng những tình tiết trên như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án, ông Toán đến gặp anh (chị) và trình bày như sau: "Hoài Anh đã đến gặp tôi, đề nghị gia đình tôi bồi thường cho anh ta 4.000.000 đồng vì xe máy của anh ta bị thay nhiều đồ Trung Quốc.Tôi gặp Hưng, Hưng đã nhận chính Hưng là người thay đồ xe máy của Hoài Anh nhưng bây giờ Hưng không có tiền nên nhờ tôi bồi thường giúp. Tôi không biết làm thế nào, nếu tôi bồi thường thì Văn có được giảm nhẹ tội không, tôi có đòi được số tiền đó lại không."

Câu hỏi 6 (1 điểm): Trường hợp này, anh (chị) sẽ tư vấn cho ông Toán như thế nào? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận B quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/7/2005. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thành phần Hội đồng xét xử có một Hội thẩm nhân dân là giáo viên Trường trung học dân lập kinh tế kỹ thuật Hoa Phượng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), thành phần Hội đồng xét xử như trên đã đúng quy định của pháp luật hay chưa? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trước ngày mở phiên toà sơ thẩm, ông Toán đến gặp anh (chị) và nói: "Luật sư hiểu biết cặn kẽ về pháp luật còn tôi lại rất hiểu cháu Văn. Vì vậy, tôi muốn cùng luật sư bào chữa cho cháu tại phiên toà sơ thẩm. Ý kiến của luật sư thế nào?"

Câu hỏi 8 (1 điểm): Trong trường hợp này, anh (chị) sẽ trả lời ông Toán như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Khi anh (chị) chuẩn bị bài bào chữa cho Văn, một luật sư đồng nghiệp cho rằng: "Trường hợp của Văn nên bào chữa theo hướng không có tội. Hành vi của Văn tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể (tài sản đã được trả lại cho người mất) nên theo khoản 4, Điều 8 Bộ luật hình sự thì đây không phải là tội phạm và có thể kiến nghị xử lý hành chính".

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy phân tích những nhân tố hợp lý (nếu có) và chưa hợp lý (nếu có) trong quan điểm nêu trên.

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên toà sơ thẩm đã làm rõ được sự việc xảy ra đúng như phần dữ kiện chung của đề bài. Việc Hoài Anh vay tiền và ghi giấy nhận nợ với Văn là có thật. Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, Văn thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Hoài Anh đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho Văn.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho bị cáo Văn.